

Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão **11/6/2025**

Cautelares em Procedimentos de Contratação – **Referendo e Julgamento**

M-001 TC-006856.989.25-6
Representante: Bruno Luis Scombatti Zaia
Representada: Prefeitura Municipal de Paraibuna
Responsável: Heloisa Antunes de Faria Santos - Prefeita Municipal
Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do edital do Pregão Eletrônico nº 26/2025, com vistas à “contratação de empresa para licença de uso de sistemas integrados de gestão pública, para atendimento ao Poder Executivo, Legislativo, Instituto de Previdência e Autarquia da Estância Turística”.

Advogados (cadastrados no e-TCESP): Bruno Luis Scombatti Zaia (OAB/SP 461.213); Fabio Pereira de Melo (OAB/SP 123.894); e Carolina Cecília Aparecida Oliveira da Silva (OAB/SP 309.436).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO. REGULARIZAÇÃO TRABALHISTA. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO. CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATESTADOS CONTEMPLANDO A ÍNTEGRA DOS SISTEMAS. PROVA CONCEITO. MOMENTO DA REALIZAÇÃO. EXCESSO NO QUANTITATIVO DE FUNCIONALIDADES OBRIGATÓRIAS. ROTEIRO. PRÉVIA MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. BANCO DE DADOS. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. DIVERGÊNCIAS NO EDITAL. MODELO DAS PROPOSTAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Relatório

Tratam os autos de representação formulada por **Bruno Luis Scombatti Zaia**, em face do edital do **Pregão Eletrônico nº 26/2025**, instaurado pela **Prefeitura Municipal de Paraibuna**, com vistas à “*contratação de empresa para licença de uso de sistemas integrados de gestão pública, para atendimento ao Poder Executivo, Legislativo, Instituto de Previdência e Autarquia da Estância Turística*”.

Volta-se o representante, em linhas gerais, contra: **(a)** ausência de requisição da declaração prevista no art. 4º, §2º, da Lei Federal nº 14.133/21; **(b)** exigência de apresentação da especificação completa do produto oferecido (itens 7.1.5 e 8.1.1), desprovida de finalidade e agravava pela subjetiva previsão de

desclassificação das propostas (item 11.5, “a”); **(c)** omissão quanto à possibilidade de regularização tardia da documentação trabalhista de microempresas e empresas de pequeno porte (itens 10.7 e 10.8); **(d)** exigência de certidão negativa de recuperação judicial (10.11.3.a); **(e)** atestados contemplando a íntegra dos sistemas (item 10.11.4) **(f)** falhas relativas ao momento de realização da prova conceito (12.2) e exigência do cumprimento da íntegra das funcionalidades obrigatórias (12.11 e 12.16.); **(g)** necessidade de prévia motivação dos recursos administrativos (item 13.3.1); **(h)** ausência de informações primordiais quanto à estrutura do banco de dados, volume de dados a serem convertidos e prestador de serviços, situação agravada pela necessidade da utilização de engenharia reversa (item 3.1 do TR); **(i)** insuficiência de informações quanto à quantidade de servidores que deverão ser capacitados (item 5.2.8 do Anexo I); **(j)** divergências em relação ao prazo máximo admitido para a prorrogação do contrato (itens 6.7 do Anexo I e 29.1 da minuta do contrato); e **(k)** falhas no Modelo de Proposta (Anexo II), que vão da falta de individualização dos valores de acordo com as etapas, módulos de sistemas e órgãos à possibilidade de pagamento pela locação dos sistemas sem que estejam encerradas etapas como implantação e conversão de dados.

A sessão pública de abertura dos envelopes estava marcada para o dia 14/04/2025; e, constatados indícios de falhas na fase preparatória do certame, foi determinada a sustação cautelar do procedimento licitatório.

Instaurado o contraditório, o **Município** apresentou os esclarecimentos de interesse, acompanhados de cópia do edital impugnado e de nova versão retificada (ev.24)

Assessoria Técnico-Jurídica e Ministério Público de Contas manifestaram-se pela procedência parcial das insurgências.

É o breve relato.

Decido.

lac

Voto

TC-006856.989.25-6

De início, peço aos Senhores Conselheiros referendo à decisão monocrática que concedeu a liminar pleiteada, publicada no DOE em 14/04/2025.

Ainda em preliminar, registro que a análise empreendida neste feito deve tomar como parâmetro a versão impugnada do edital, única efetivamente publicada pela Prefeitura Municipal de Paraibuna; cabendo recordar, a respeito, que este Tribunal tem considerado imprópria a pretensão de prévia submissão ao seu crivo de versões retificadas de editais, visto que implicaria em realização de consultoria, fato incompatível com a função constitucionalmente atribuída ao Órgão.

No mérito, passo à abordagem das impugnações na ordem em que foram dispostas na exordial, antecipando, desde já, minhas conclusões quanto à procedência parcial da representação.

(a) Declaração prevista no art. 4º, §2º, da Lei Federal nº 14.133/21

O “Modelo de Declaração Unificada” constante do Anexo III do edital, em sua letra “i”, se limita a dispor sobre o atual enquadramento das licitantes como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devendo ser objeto de aperfeiçoamento, para o fim de que as interessadas na obtenção dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 passem a apresentar a declaração específica prevista no artigo 4º, §2º, da Lei nº 14.133/21 (de que, *“no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento”*).

(b) Apresentação da especificação completa do produto oferecido

Embora a mera exigência de apresentação da especificação do produto oferecido (itens 7.1.5 e 8.1.1), *per si*, não caracterize flagrante irregularidade, nos termos consignados por ATJ, *“a previsão de desclassificação da proposta com base na avaliação da suficiência ou completude dessas*

informações carece de respaldo legal e revela-se desproporcional, especialmente quando vinculada a juízo discricionário da Administração quanto ao grau de detalhamento necessário". Tal mecanismo, além de não assegurar o atendimento aos requisitos editalícios, possui o condão de comprometer a isonomia entre os participantes, devendo ser excluído do edital, a exemplo da determinação proferida na recente Sessão Plenária de 04/06/2025, nos autos do TC-8228.989.25, de minha relatoria.

(c) Regularização tardia da documentação trabalhista de MEs e EPPs

Conforme reconhecido pela Origem, o item 10.7 do edital está em desacordo com o disposto no artigo 43, § 1º, da LCE nº 123/06, que trata também da concessão de prazo para a regularização da documentação trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, e não apenas fiscal, como constou.

(d) Certidão negativa de recuperação judicial

A exigência de certidão negativa de recuperação judicial, nos termos previstos pelos subitens "a" e "a.1" do item 10.11.3, desborda do disposto no art. 69, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que se restringe à requisição de certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, devendo ser suprimida do edital, consoante decisão proferida no TC-18450.989.24.

(e) Requisição de atestados contemplando a íntegra dos sistemas

O item 10.11.4 impõe a comprovação de experiência na totalidade dos sistemas previstos no Termo de Referência, contrariando o art. 67, § 1º da Lei nº 14.133/21 e art. 37, inc. XXI da Constituição Federal. Deve o edital, também nesse ponto, ser objeto de retificação, de modo a restringir as exigências de qualificação técnica às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto licitado.

(f) Prova conceito

No tocante à disciplina relativa à Prova de Conceito, além da ausência de justificativas para o momento de sua realização (após o julgamento da habilitação), a análise empreendida pelo segmento técnico especializado de ATJ identificou excessos no quantitativo de funcionalidades obrigatórias a serem demonstradas (cerca de 2100 itens), bem como deficiências na forma como o roteiro foi estruturado. Em se tratando de matéria de cunho eminentemente técnico, adoto como razões de decidir a abordagem encartada no ev. 36.1 dos autos, cujos trechos conclusivos abaixo transcrevo, como forma de preservar seu conteúdo:

“Considerando que o § 3º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021 dispõe que a Prova de Conceito integra a fase de julgamento, e que o Edital em exame não adotou a inversão de fases, o representante questiona o momento definido para sua realização. Sustenta, em síntese, que a PoC deveria ocorrer antes da fase de habilitação, em observância à sequência procedimental prevista no caput do referido artigo, que estabelece a seguinte ordem: I – fase preparatória; II – divulgação do edital; III – apresentação de propostas e lances; IV – julgamento; V – habilitação; VI – recursal; e VII – homologação.

A crítica apresentada revela-se pertinente sob a perspectiva da lógica procedimental, porém, não verifico impedimento ou prejuízo no diferimento da realização da PoC para momento posterior a fase de habilitação, desde que tal medida seja adequadamente justificada. Ademais, não vislumbro comprometimento da competitividade, entendendo que a opção adotada pode ser justificada sob a ótica da eficiência administrativa, tendo em vista os custos materiais e de pessoal envolvidos na execução da PoC.

De todo modo, à luz do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista que não foi localizada a motivação, considero necessária a devida justificativa por parte da Administração, com explicitação dos benefícios decorrentes da medida, nos moldes do que se exige, por analogia, para a inversão das fases licitatórias, conforme previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.

(...)

Diante das falhas identificadas, concluo que o quantitativo de funcionalidades obrigatórias a serem demonstradas, aliado à forma como o roteiro foi estruturado, mostra-se desarrazoado, devendo a Administração limitar a exigir somente as funcionalidades consideradas básicas ou essenciais do software, excluindo as fragilidades em sua estrutura, notadamente: a reprodução extensa e descritiva dos requisitos funcionais; a concentração de múltiplas funcionalidades sob um mesmo item; e a inclusão de exigências cuja demonstração prática depende de integrações externas, eventualmente não disponíveis no momento da avaliação”.

(g) Prévia motivação dos recursos administrativos

O item 13.3.1 do edital, ao impor ao licitante o dever de motivar sua pretensão recursal, excede o disposto no art. 165, § 1º, I, da Lei Federal

14.133/2021, que demanda tão somente a manifestação da intenção de recorrer. Os fundamentos do inconformismo, por sua vez, poderão ser apresentados no prazo previsto no inciso I, do *caput* do mesmo artigo.

(h) Estrutura do banco de dados, volume de dados a serem convertidos e prestador de serviços

Em relação às aventadas omissões quanto à estrutura do banco de dados, volume de dados a serem convertidos e prestador de serviços, a representação procede em parte. Aqui, valho-me novamente das judiciosas conclusões da vertente especializada de ATJ:

“Nos termos do item 3.1.4 do Termo de Referência, a Administração compromete-se a fornecer, com a ordem de serviço, o layout do banco de dados, as tabelas de relacionamento e as respectivas descrições de campos. Tais documentos, embora não substituam integralmente a estrutura lógica do banco de dados, possibilitam a mitigação parcial da ausência dessa informação e reduzem, potencialmente, a necessidade de utilização de engenharia reversa.

Ainda que se revele necessária a adoção de engenharia reversa, observo que o edital prevê prazo de 90 dias para a execução dos serviços, prorrogável por igual período. Considerando práticas adotadas em contratações de porte e complexidade equivalentes, o prazo total, incluída a prorrogação, pode ser considerado suficiente para acomodar eventual esforço adicional.

Cumpre informar, no entanto, que os documentos a serem fornecidos não suprem integralmente a ausência da estrutura de dados; porém, considerando o prazo disponibilizado e o conjunto das informações complementares já previstas, entendo que a falha, embora existente, pode ser minimizada. Assim, ainda que não se vislumbre irregularidade grave, recomendo que a Administração, caso disponha da estrutura do banco de dados, inclua tal documentação no edital, a fim de garantir maior clareza, celeridade e efetividade à execução do serviço de migração e conversão.

Em relação às demais informações, observo que o item 3.1.2 do edital retificado passou a indicar o sistema gerenciador utilizado, o volume atual e o formato do arquivo de dados. Tais elementos auxiliam no planejamento técnico e no dimensionamento da complexidade da migração. Considerando, entretanto, que essas informações já eram de conhecimento da Administração, entendo que deveriam constar desde a versão inicial do edital.

Diante do exposto, e considerando o conjunto das falhas verificadas, concluo pela procedência parcial da impugnação”.

(i) Capacitação de servidores

O item 5.2.8 do Termo de Referência deixou de apresentar informação essencial quanto à quantidade de usuários a serem capacitados, “inviabilizando o adequado dimensionamento do esforço necessário à execução

da atividade”. Ainda nesse ponto, cabe a recomendação para que a Administração avalie a necessidade de harmonização do Termo de Referência, tendo em vista a divergência identificada entre o item 3.2.5.5, que indica até 6 servidores por turma, e o item 5.2.4, que menciona 10 usuários por vez.

(j) Divergência em relação ao prazo para a prorrogação do contrato

Por ocasião da eventual republicação do instrumento convocatório, deve ser sanada, ainda, a divergência em relação ao prazo máximo para prorrogação da avença. Conforme sintetizou o *Parquet*, “*primeiro, porque o item 6.7 do Anexo I, ao dispor sobre a possibilidade de prorrogação do contrato, remete equivocadamente ao artigo 106 da Lei 14.133/21, dispositivo legal que não trata de prorrogação contratual, mas do prazo inicial máximo de 5 (cinco) anos para contratação de serviços e fornecimentos contínuos. Ademais, enquanto o item 6.7 do Anexo I prevê a possibilidade de prorrogação contratual de 5 anos, o item 29.1 da minuta do Contrato estabelece a possibilidade de prorrogação por 10 anos, nos termos do artigo 107 da Lei 14.133/21*”.

(k) Modelo de Proposta

Por fim, ainda na esteira da manifestação de ATJ, há que se reconhecer a procedência das críticas direcionadas ao modelo das propostas, tanto no que diz respeito à ausência de segregação das atividades contratadas por natureza, módulo e órgão; como em relação à necessidade de estruturação compatível com a execução contratual:

“O Modelo de Proposta anexo ao Edital agregou todas as atividades contratadas em um único item para fins de precificação. Ressalto que, além de reunir serviços de natureza distinta - contínuos e por escopo -, o modelo deixou de prever a possibilidade de precificação de serviços por demanda, como os relacionados à customização e à capacitação de novos usuários, decorrentes de eventuais alterações no quadro funcional.

A consolidação dessas atividades em item único compromete a transparência, inviabiliza a aferição individualizada dos serviços efetivamente executados e dificulta o controle e o acompanhamento da execução contratual. Ademais, tendo em vista a previsão de prorrogação contratual, a ausência de distinção entre as etapas pode resultar no pagamento reiterado de serviços já prestados, como implantação e treinamento inicial.

A segregação por módulo e por órgão também se revela relevante, tanto para fins de controle quanto para garantir o correto pagamento proporcional à

execução. Conforme apontado na representação, podem ocorrer problemas pontuais na implementação de módulos, atrasos na entrega ou até mesmo a supressão parcial do objeto, situações que demandam estrutura contratual que permita o ajuste proporcional das obrigações financeiras.

A adequada estruturação da proposta, com a segregação entre os serviços de natureza continuada, os serviços por escopo (implantação e treinamento inicial), os serviços por demanda - com unidade de medida própria -, bem como a separação por módulo e por órgão, viabiliza a adoção de modelo de pagamento compatível com a efetiva execução contratual. Nessa perspectiva, mostra-se pertinente que o pagamento pela licença de uso ocorra apenas após a respectiva implantação, exigindo, para tanto, a devida segregação das atividades contratadas. Tal medida confere maior aderência aos princípios da transparência, economicidade e correlação entre pagamento e execução.

Diante do exposto, considero procedente o apontado pelo representante, especialmente no que se refere à ausência de segregação das atividades contratadas por natureza, módulo e órgão, bem como à necessidade de estruturação do modelo de proposta de forma compatível com a efetiva execução contratual. Ressalto, ainda, que a ausência de distinção entre fases pode gerar incompatibilidade entre o início da cobrança pela licença e a conclusão da implantação, comprometendo a correlação entre pagamento e uso efetivo do sistema”.

Ante o exposto, acompanho as conclusões de ATJ e MPC e voto pela **procedência parcial** da representação, determinando à **Prefeitura Municipal de Paraibuna** que, caso queira prosseguir com o certame: (i) retifique o Anexo III, de modo a contemplar a declaração prevista no § 2º do art. 4º da Lei 14.133/2021; (ii) abstenha-se da exigência de apresentação da especificação completa do produto oferecido; (iii) conceda prazo para a regularização da documentação trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte; (iv) observe o disposto no art. 69, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21; (v) restrinja as exigências de qualificação técnica às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto licitado; (vi) deixe de impor ao licitante a fundamentação da intenção de recorrer; (vii) providencie o saneamento das divergências em relação ao prazo para prorrogação da avença; e (viii) promova uma ampla reformulação nas disciplinas da prova conceito, modelo da proposta e nas disposições relativas ao banco de dados e capacitação de servidores, nos termos consignados no corpo desta decisão.

Outrossim, recomendo que reavalie as demais prescrições do texto convocatório, incluindo aquelas que foram objeto de recomendações pela instrução, a fim de verificar sua consonância com as normas de regência,

jurisprudência e Súmulas desta Corte, com a consequente publicação do novo texto e reabertura do prazo legal, à luz do que preconiza o art. 55, § 1º, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Acolhido o entendimento pelo Plenário deste e. Tribunal, devem ser intimados Representante e Representada, na forma regimental.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.